بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهر

گروه حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

رشته حقوق ـ گرایش حقوق عمومی

عنوان:

جایگاه اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی‌اکبر معصومی

استاد مشاور:

.....

نگارش:

محمد اسدنژاد

شماره دانشجویی: ۴۰۲۲۲۰۲۰۸۰۸۰۰۷

پاییز ۱۴۰۵

تقدیم به

پدر و مادرم، که مسئولیت را نه از کتاب‌ها، که از زندگی آنان آموختم؛

و به همه کسانی که باور دارند هیچ قدرتی بی‌پاسخگویی مشروع نیست.

سپاسگزاری

سپاس خدای را که توفیق به انجام رساندن این پژوهش را عطا فرمود. بر خود لازم می‌دانم از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر علی‌اکبر معصومی، که راهنمایی این پایان‌نامه را بر عهده داشتند و با دقت نظر و حوصله، مسیر پژوهش را روشن ساختند، صمیمانه سپاسگزاری کنم. همچنین از استاد مشاور محترم و استادان داور که با مطالعه این پژوهش و ارائـه نظـرات ارزشـمند خـود بـر غنای آن افزودند، قدردانی می‌کنم. از همه استادان گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحـد اهـر و از خانواده‌ام که در همه مراحل تحصیل پشتیبان من بودند، صمیمانه سپاسگزارم.

چکیده

سازمان‌های عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران، بخش چشمگیری از خدمات عمومی، منابع مالی و حتی اختیارات شبه‌حاکمیتی را در نظام حقوقی ایران در اختیار دارند. این سازمان‌ها از یک سو «عمومی»اند و کارکرد و اقتدار عمومی دارند، و از سوی دیگر «غیردولتی»اند و بسیاری از قواعد ناظر بر دستگاه‌های دولتی به‌طور کامل بر آنها اعمال نمی‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای، متون قانونی و رویه قضایی، در پی پاسخ به این پرسش است که اصل مسئولیت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی، چه جایگاهی در این سازمان‌ها دارد و سازوکارهای موجود تا چه اندازه در تحقق آن کارآمدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که مبنای مسئولیت این سازمان‌ها «کارکرد عمومی» و «اعمال اقتدار عمومی» آنهاست، نه منشأ بودجه یا دولتی بودن ساختار؛ با این حال، پراکندگی مقررات، نبودِ قانون جامع، تکیه بر فهرست قانونی به جای معیار ماهوی، ابهام در شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات فردی برخی از این سازمان‌ها، محدودیت نظارت دیوان محاسبات به منابع بودجه عمومی، و امتیازهای اجرایی مانند محدودیت توقیف اموال، به شکل‌گیری نوعی «منطقه خاکستری» در پاسخگویی آنها انجامیده است. در حوزه مسئولیت مدنی، این سازمان‌ها در اعمال تصدی‌گری همانند اشخاص خصوصی مسئول‌اند و تفسیر موسع از معافیت اعمال حاکمیتی در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر سازگار نیست. در حوزه مسئولیت کیفری نیز تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تنها در قلمرو اعمال حاکمیتی، شخص حقوقی را از مجازات معاف می‌کند. پژوهش در پایان، تصویب قانون جامع نهادهای عمومی غیردولتی، پذیرش معیار کارکردی، گسترش صریح صلاحیت دیوان عدالت اداری، الزام به شفافیت مالی و بازنگری در امتیازهای اجرایی را پیشنهاد می‌کند.

واژگان کلیدی: اصل مسئولیت، پاسخگویی، سازمان‌های عمومی غیردولتی، مسئولیت مدنی، نظارت قضایی، دیوان عدالت اداری.

فهرست مطالب

مقدمه و کلیات تحقیق 9

۱. بیان مسئله 9

۲. اهمیت و ضرورت تحقیق 11

۳. پیشینه تحقیق 12

۳ ـ ۱. پیشینه داخلی 12

۳ ـ ۲. پیشینه خارجی 13

۴. اهداف تحقیق 13

۴ ـ ۱. هدف اصلی 13

۴ ـ ۲. اهداف فرعی 13

۵. سؤالات تحقیق 14

۵ ـ ۱. سؤال اصلی 14

۵ ـ ۲. سؤالات فرعی 14

۶. فرضیه‌های تحقیق 14

۷. روش تحقیق 15

۸. قلمرو تحقیق 15

۹. ساختار تحقیق 16

فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی 17

مبحث اول: مفهوم، جلوه‌ها و مبانی نظری اصل مسئولیت در حقوق عمومی 17

گفتار اول: مفهوم مسئولیت 17

گفتار دوم: جلوه‌های اصل مسئولیت در حقوق عمومی 18

گفتار سوم: مبانی نظری اصل مسئولیت 19

مبحث دوم: مفهوم، معیارهای شناسایی و ماهیت حقوقی سازمان‌های عمومی غیردولتی 21

گفتار اول: تعریف قانونی 21

گفتار دوم: معیارهای شناسایی و مسئله حصری بودن فهرست 22

گفتار سوم: ماهیت حقوقی سازمان‌های عمومی غیردولتی 23

مبحث سوم: مبانی حقوقی اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی 24

گفتار اول: مبانی قانون اساسی 24

گفتار دوم: مبانی قانون عادی 25

گفتار سوم: معیار کارکردی به عنوان مبنای وحدت‌بخش 26

فصل دوم: جلوه‌های اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی 27

مبحث اول: مسئولیت سیاسی و پاسخگویی در برابر نهادهای منتخب.....27
گفتار اول: نظارت مجلس شورای اسلامی.....27
گفتار دوم: نظارت نهادهای محلی بر شهرداری‌ها.....28
مبحث دوم: مسئولیت اداری و مالی.....29
گفتار اول: مسئولیت انضباطی کارکنان.....29
گفتار دوم: نظارت دیوان محاسبات.....30
گفتار سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور.....31
گفتار چهارم: شفافیت به عنوان پیش‌شرط پاسخگویی.....31
مبحث سوم: مسئولیت مدنی.....32
گفتار اول: مبانی و ارکان.....32
گفتار دوم: شمول ماده ۱۱ بر سازمان‌های عمومی غیردولتی.....33
گفتار سوم: اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری.....34
گفتار چهارم: مسئولیت شخصی کارکنان و رابطه آن با مسئولیت سازمان.....35
مبحث چهارم: مسئولیت کیفری.....36
گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (کارکنان و مدیران).....36
گفتار دوم: مسئولیت کیفری شخص حقوقی.....37
جمع‌بندی فصل دوم 38
فصل سوم: سازوکارهای تضمین اصل مسئولیت، موانع و مطالعه تطبیقی.....39
مبحث اول: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری.....39
گفتار اول: مبنا و جایگاه.....39
گفتار دوم: صلاحیت شعب دیوان نسبت به تصمیمات فردی (ماده ۱۰).....39
گفتار سوم: صلاحیت هیأت عمومی و آثار ابطال مقررات.....41
گفتار چهارم: نقش دیوان در جبران خسارت.....42
مبحث دوم: صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اجرای احکام.....42
گفتار اول: دعاوی مسئولیت مدنی.....42
گفتار دوم: امتیازهای اجرایی و مسئله توقیف اموال.....43
مبحث سوم: موانع تحقق اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی.....44
مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی مختصر.....45
گفتار اول: حقوق فرانسه.....45
گفتار دوم: حقوق انگلستان.....46
گفتار سوم: درس‌هایی برای حقوق ایران.....46
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها.....48
مبحث اول: نتیجه‌گیری.....48

مبحث دوم: آزمون فرضیه‌ها 50
مبحث سوم: پیشنهادها 51
گفتار اول: پیشنهادهای قانون‌گذاری 51
گفتار دوم: پیشنهادهای اجرایی و رویه‌ای 52
گفتار سوم: پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 52
فهرست منابع 54
الف) منابع فارسی 54
۱. قوانین و مقررات 54
۲. کتاب‌ها 55
۳. مقالات و پایان‌نامه‌ها 55
ب) منابع لاتین 55

مقدمه و کلیات تحقیق

۱. بیان مسئله

حقوق عمومی بر این اندیشه استوار است که قدرت عمومی بدون مسئولیت پذیرفتنی نیست. هر جا اقتداری عمومی اعمال می‌شود یا منابعی عمومی هزینه می‌گردد، باید سازوکاری برای پاسخگویی صاحبان آن قدرت و جبران زیان‌های ناشی از آن وجود داشته باشد. این اندیشه، که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان «اصل مسئولیت» یا «اصل پاسخگویی» یاد می‌شود، یکی از ارکان دولت قانونمند است؛ زیرا حاکمیت قانون تنها زمانی معنا دارد که تخطی از قانون پیامدی داشته باشد و کسی که از قانون سرپیچی کرده یا به دیگری زیان رسانده است، در برابر مرجعی بی‌طرف پاسخگو باشد.[1]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول متعددی این اندیشه را پذیرفته است. اصل هشتم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر را «وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» دانسته است؛ اصل چهلم هرگونه اعمال حق به منظور اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را ممنوع کرده است؛ اصل پنجاه و پنجم نظارت دیوان محاسبات را بر همه دستگاه‌هایی که «به نحوی از انحاء» از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند مقرر داشته است؛ اصول هفتاد و ششم و نودم ابزارهای نظارت پارلمانی را پیش‌بینی کرده‌اند؛ و اصول یکصد و هفتادم، یکصد و هفتاد و سوم و یکصد و هفتاد و چهارم، نظارت قضایی و بازرسی بر دستگاه‌های اداری را تضمین نموده‌اند.

در کنار دستگاه‌های دولتی، دسته‌ای از سازمان‌ها در نظام حقوقی ایران شکل گرفته‌اند که «عمومی غیردولتی» نامیده می‌شوند. ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ این سازمان‌ها را «واحدهای سازمانی مشخصی» دانسته است که «با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شود» و ماده ۵ قانون مدیریت

1 در ادبیات حقوق عمومی، رابطه حاکمیت قانون و مسئولیت از دیرباز مورد تأکید بوده است؛ از جمله ر.ک: قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان؛ و هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت.

خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ قید تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولـتی را به این تعریف افزوده است. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن نیز مصادیقی چون شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سـازمان تأمین اجتمـاعی و کمیته ملی المپیک را برشمرده است. این سازمان‌ها بخش چشمگیری از خدمات عمومی و منـابع مـالی کشور را در اختیار دارند و برخی از آنها ـ مانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی ـ از اختیاراتی برخوردارند که از جنس اقتدار عمومی است: وضع و وصـول عـوارض، صـدور پروانـه، تخـریب بنـا، تعیین تکلیف مستمری و تصمیم‌گیری یک‌جانبه درباره حقوق شهروندان.

مسئله اصلی این پژوهش از همین جایگاه دوگانه برمی‌خیزد. سازمان‌های عمومی غیردولـتی از یک سو «عمومی»اند و کارکرد، اقتدار و گاه منابع عمومی دارند؛ و از سوی دیگر «غیردولـتی»انـد و بسیاری از قواعد ناظر بـر دسـتگاه‌های دولـتی، به‌ویژه در حـوزه بودجـه، اسـتخدام، معـاملات و نظارت، به‌طور کامل بر آنها اعمـال نمی‌شـود. قانون‌گـذار نـیز در قـوانین مختلـف رویکـرد یکسـانی نسبت به این سازمان‌ها نداشته است: در برخی قوانین آنها را صراحتاً در کنار دستگاه‌های دولـتی مشمول حکم قرار داده، در برخی دیگر تنها از «دستگاه‌های دولتی» یاد کرده و در برخی موارد تنها پاره‌ای از این سازمان‌ها، مانند شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتمـاعی، را نـام بـرده اسـت. نتیجـه این ناهمسانی، ابهام در قلمرو و چگونگی اعمال اصل مسئولیت بر این سازمان‌هاست؛ ابهامی که در عمل می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «منطقه خاکستری» بینجامد کـه در آن نـه قواعـد نظـارت بـر دولت به‌طور کامل اجرا می‌شود و نه سازوکارهای نظارت بر بخش خصوصی کارایی دارد.

بـر این اسـاس، پرسـش‌های متعـددی مطـرح می‌شـود: معیـار تشـخیص سـازمان عمـومی غیردولتی چیست و آیا فهرست قانونی ۱۳۷۳ حصری اسـت؟ آیـا این سـازمان‌ها در برابـر مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همان اندازه پاسخگو هستند که دسـتگاه‌های دولـتی؟ مبنـای مسئولیت مدنی آنها کدام اسـت و آیـا معـافیت «اعمـال حـاکمیتی» در مـاده ۱۱ قـانون مسـئولیت مدنی شامل آنها نیز می‌شود؟ مسئولیت کیفری آنها، بـه عنـوان شـخص حقـوقی، در چـه مـواردی قابـل تحقـق اسـت؟ و نظـارت قضـایی دیوان عـدالت اداری تا چـه انـدازه همـه گونه‌هـای این

سازمان‌ها و همه تصمیمات آنها را در بر می‌گیرد؟ پژوهش حاضر می‌کوشد با بررسی منسجم این پرسش‌ها، جایگاه اصل مسئولیت را در سازمان‌های عمومی غیردولتی تبیین کند.

۲. اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت این پژوهش را می‌توان در چند محور خلاصه کرد. نخست، سازمان‌های عمومی غیردولتی بخش بزرگی از خدمات عمومی و منابع اقتصادی کشور را اداره می‌کنند و تصمیمات آنها ـ از عوارض شهری و پروانه ساختمانی تا مستمری بازنشستگی و خدمات حمایتی ـ مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها شهروند اثر می‌گذارد. هر ابهامی در مسئولیت این سازمان‌ها، به‌طور مستقیم به ابهام در حمایت از حقوق شهروندان تبدیل می‌شود.

دوم، جایگاه بینابینی این سازمان‌ها خطر ایجاد خلأ نظارتی را به همراه دارد. استقلال مالی، که یکی از عناصر تعریف قانونی این سازمان‌هاست، گاه به عنوان دلیلی برای کاهش نظارت به کار رفته است؛ در حالی که از منظر حقوق عمومی، آنچه نظارت را ضروری می‌سازد منشأ بودجه نیست، بلکه اعمال اقتدار عمومی و تأثیر بر حقوق شهروندان است.

سوم، ابهام در مبنای مسئولیت مدنی و کیفری این سازمان‌ها به صدور آرای متعارض در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری انجامیده است و امنیت حقوقی شهروندان زیان‌دیده را کاهش می‌دهد.

چهارم، تقویت پاسخگویی و شفافیت این سازمان‌ها از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی خوب و مبارزه با فساد است و با اهداف قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ پیوند مستقیم دارد.

پنجم، ادبیات حقوقی موجود بیشتر به مفهوم و مصادیق این سازمان‌ها پرداخته و بررسی منسجم اصل مسئولیت با همه جلوه‌های آن در این نهادها کمتر انجام شده است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای قانون‌گذار، قضات، نهادهای نظارتی، مدیران این سازمان‌ها، وکلا و شهروندان سودمند باشد.

۳. پیشینه تحقیق

۳ ـ ۱. پیشینه داخلی

ادبیات حقوقی ایران موضوع این پژوهش را بیشتر در دو مسیر جداگانه دنبال کرده است. در آثار عمومی حقوق اداری، سازمان‌های عمومی غیردولتی عمدتاً از حیث مفهوم، معیار شناسایی، مصادیق و تمایز با دستگاه‌های دولتی و مؤسسات خصوصی بررسی شده‌اند. نویسندگانی چون طباطبایی مؤتمنی، امامی و استوارسنگری، موسی‌زاده و انصاری در کتاب‌های درسی حقوق اداری، این سازمان‌ها را در ذیل مبحث «سازمان‌های اداری» یا «اشخاص حقوقی حقوق عمومی» معرفی کرده و به مشکلات ناشی از ابهام تعریف قانونی آنها اشاره نموده‌اند.[1]

در مسیر دوم، آثار مربوط به مسئولیت مدنی، به‌ویژه آثار کاتوزیان در باب الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت دولت و کارمندان دولت را بر پایه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تحلیل کرده‌اند، اما تمرکز اصلی این آثار بر دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بوده و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی تنها به اشاره مطرح شده‌اند.[2] همچنین آثار هداوند و مشهدی در تحلیل آرای دیوان عدالت اداری، اصولی چون حاکمیت قانون، انتظار مشروع و تناسب را در پرتو رویه قضایی تبیین کرده‌اند که در سنجش رفتار سازمان‌های عمومی غیردولتی نیز کاربرد دارد.[3]

افزون بر این، مقالات و پایان‌نامه‌هایی به جنبه‌های خاصی از موضوع، مانند صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای عمومی غیردولتی، نظارت مالی بر این نهادها، و مسئولیت مدنی شهرداری‌ها پرداخته‌اند. با این حال، این آثار عموماً پراکنده و موردی‌اند و هیچ‌یک اصل مسئولیت را به عنوان یک اصل کلی حقوق عمومی، با همه جلوه‌های سیاسی، اداری، مالی، مدنی و کیفری آن، به‌طور منسجم در خصوص سازمان‌های عمومی غیردولتی بررسی نکرده‌اند. همین خلأ، انجام پژوهش حاضر را توجیه می‌کند.[4]

1 طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت؛ امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد اول، تهران: میزان؛ موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱ و ۲)، تهران: میزان؛ انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان.

2 کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

3 هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی.

4 فهرست کامل مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط باید پس از جست‌وجو در پایگاه‌های نورمگز، SID، مگ‌ایران و ایرانداک، با مشخصات کامل در این بخش و در فهرست منابع درج شود.

۳ ـ ۲. پیشینه خارجی

در حقوق فرانسه، مسئولیت اداره از رأی مشهور «بلانکو» در سال ۱۸۷۳ به عنوان نظامی مستقل از مسئولیت مدنی خصوصی شکل گرفت و معیار «خدمت عمومی» مبنای شمول قواعد حقوق عمومی بر نهادها قرار گرفت. شورای دولتی فرانسه در آرای بعدی، از جمله رأی «نارسی» در سال ۱۹۶۳، پذیرفت که شخص خصوصی نیز ممکن است عهده‌دار مأموریت خدمت عمومی باشد و در این صورت، تصمیمات او در قلمرو حقوق اداری قرار گیرد. در حقوق انگلستان نیز معیار نظارت قضایی از «منشأ قدرت» به «ماهیت کارکرد» تحول یافته است؛ دادگاه تجدیدنظر در پرونده Datafin در سال ۱۹۸۷ پذیرفت که نهادی که منشأ قانونی ندارد اما کارکرد عمومی دارد، مشمول نظارت قضایی است، و بند (ب) قسمت ۳ ماده ۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ اشخاصی را که «برخی کارکردهای آنها ماهیت عمومی دارد» ملزم به رعایت حقوق بنیادین دانسته است. این تجربه‌ها در فصل سوم این پژوهش به اختصار بررسی خواهد شد.

۴. اهداف تحقیق

۴ ـ ۱. هدف اصلی

تبیین جایگاه، مبانی، قلمرو و سازوکارهای تضمین اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران.

۴ ـ ۲. اهداف فرعی

- تبیین مفهوم و مبانی نظری اصل مسئولیت در حقوق عمومی و نسبت آن با اصل حاکمیت قانون و حکمرانی خوب.
- شناسایی معیارهای تشخیص سازمان‌های عمومی غیردولتی و ماهیت حقوقی آنها.
- بررسی جلوه‌های گوناگون اصل مسئولیت (سیاسی، اداری و مالی، مدنی و کیفری) در این سازمان‌ها.
- ارزیابی کارآمدی سازوکارهای نظارتی و قضایی موجود در تحقق مسئولیت این سازمان‌ها.

- شناسایی خلأها و چالش‌های قانونی و رویه‌ای و مقایسه مختصر با حقوق فرانسه و انگلستان.
- ارائه پیشنهادهای اصلاحی در سطح قانون‌گذاری و رویه قضایی.

۵. سؤالات تحقیق

۵ ـ ۱. سؤال اصلی

اصل مسئولیت در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی در سازمان‌های عمومی غیردولتی دارد و سازوکارهای موجود تا چه اندازه در تحقق آن کارآمدند؟

۵ ـ ۲. سؤالات فرعی

- مبانی نظری و قانونی اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی کدام است؟
- معیار تشخیص سازمان عمومی غیردولتی چیست و آیا فهرست قانونی ۱۳۷۳ حصری است؟
- پاسخگویی سیاسی، اداری و مالی این سازمان‌ها در برابر نهادهای نظارتی چگونه و با چه محدودیت‌هایی تحقق می‌یابد؟
- مسئولیت مدنی و کیفری این سازمان‌ها بر چه مبنایی استوار است و تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری چه اثری بر آن دارد؟
- نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی تا چه اندازه ضامن تحقق مسئولیت این سازمان‌هاست و چه اصلاحاتی برای تقویت آن لازم است؟

۶. فرضیه‌های تحقیق

- مبنای اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی، «کارکرد عمومی» و «اعمال اقتدار عمومی» آنهاست، نه منشأ بودجه یا دولتی بودن ساختار؛ بنابراین غیردولتی بودن این سازمان‌ها مانع پاسخگویی آنها نیست.
- فهرست قانونی نهادهای عمومی غیردولتی جنبه اعلامی دارد و معیار ماهوی مندرج در ماده ۳

قانون محاسبات عمومی و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای اصلی تشخیص است.

- پاسخگویی مالی و اداری این سازمان‌ها به سبب پراکندگی مقررات، استقلال مالی و وجود استثنائات نظارتی، در عمل ضعیف‌تر از دستگاه‌های دولتی است.
- این سازمان‌ها در اعمال تصدی‌گری همانند اشخاص خصوصی مسئولیت مدنی کامل دارند و معافیت مطلق آنها در اعمال حاکمیتی با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر سازگار نیست؛ همچنین امتیازهایی مانند محدودیت توقیف اموال، تحقق عملی مسئولیت را با مانع روبه‌رو می‌کند.
- تصویب قانون جامع، پذیرش معیار کارکردی، تقویت شفافیت و گسترش صریح صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌تواند جایگاه اصل مسئولیت را در این سازمان‌ها تقویت کند.

۷. روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف بنیادی ـ کاربردی و از نظر روش، کیفی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. در بخش نخست، مفاهیم، مبانی و مقررات حاکم توصیف می‌شود و در بخش دوم، با تحلیل محتوای کیفی متون قانونی و رویه قضایی، جایگاه اصل مسئولیت ارزیابی انتقادی می‌گردد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و از راه فیش‌برداری از کتاب‌ها، مقالات، متون قانونی و آرای قضایی انجام شده است. برای غنای تحلیل، مطالعه تطبیقی مختصری از حقوق فرانسه و انگلستان نیز به کار گرفته شده است.

۸. قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این پژوهش، اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای مشابه است و مسئولیت شرکت‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص حقوقی خصوصی را در بر نمی‌گیرد. قلمرو مکانی آن نظام حقوقی ایران است، با اشاره تطبیقی محدود به فرانسه و انگلستان؛ و قلمرو

زمانی آن از تصویب قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۶۶ تاکنون است.

۹. ساختار تحقیق

این پژوهش، افزون بر این مقدمه، در چهار فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات، مفاهیم و مبانی اختصاص دارد و مفهوم اصل مسئولیت، مفهوم و ماهیت سازمان‌های عمومی غیردولتی و مبانی اعمال این اصل بر آنها را بررسی می‌کند. فصل دوم جلوه‌های گوناگون اصل مسئولیت، یعنی مسئولیت سیاسی، اداری و مالی، مدنی و کیفری این سازمان‌ها را تحلیل می‌کند. فصل سوم به سازوکارهای تضمین اصل مسئولیت، موانع تحقق آن و مطالعه تطبیقی می‌پردازد؛ و فصل چهارم نتیجه‌گیری، آزمون فرضیه‌ها و پیشنهادهای پژوهش را در بر دارد.

فصل اول: کلیات، مفاهیم و مبانی

پیش از ورود به بحث درباره جلوه‌های اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی، لازم است دو مفهوم محوری این پژوهش، یعنی «اصل مسئولیت» و «سازمان عمومی غیردولتی»، روشن شود و مبانی نظری و حقوقی پیوند این دو تبیین گردد. از این رو، این فصل در سه مبحث سامان یافته است: مبحث نخست به مفهوم، جلوه‌ها و مبانی نظری اصل مسئولیت در حقوق عمومی می‌پردازد؛ مبحث دوم مفهوم، معیارهای شناسایی و ماهیت حقوقی سازمان‌های عمومی غیردولتی را بررسی می‌کند؛ و مبحث سوم مبانی قانون اساسی، قانون عادی و فقهی اعمال اصل مسئولیت بر این سازمان‌ها را تحلیل می‌نماید.

مبحث اول: مفهوم، جلوه‌ها و مبانی نظری اصل مسئولیت در حقوق عمومی

گفتار اول: مفهوم مسئولیت

الف) معنای لغوی و اصطلاحی

واژه «مسئولیت» در لغت از ریشه «سؤال» و به معنای «مورد پرسش بودن» و «بازخواست‌پذیری» است. مسئول کسی است که از او درباره کاری پرسش می‌شود و باید پاسخ دهد. این معنای لغوی، به خوبی هسته مفهومی اصطلاح حقوقی را نیز آشکار می‌کند: مسئولیت پیش از هر چیز رابطه‌ای است میان کسی که پاسخ می‌دهد و مرجعی که می‌پرسد.

در اصطلاح حقوقی، مسئولیت به معنای تعهد و الزام شخص به پذیرش آثار و پیامدهای حقوقی رفتار خویش است. این پیامدها بسته به حوزه مسئولیت متفاوت است: در حقوق خصوصی، مسئولیت مدنی به معنای الزام به جبران زیان است؛ در حقوق کیفری، مسئولیت کیفری به معنای تحمل مجازات است؛ و در حقوق عمومی، افزون بر این دو، مسئولیت سیاسی و اداری نیز مطرح می‌شود که پیامد آن می‌تواند عزل، استیضاح، مجازات انضباطی یا ابطال تصمیم باشد.[1]

1 کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بخش کلیات.

ب) دو چهره مسئولیت: پاسخگویی و ضمان

در ادبیات حقوق عمومی، مفهوم مسئولیت دست‌کم دو چهره متمایز دارد که در زبان انگلیسی با دو واژه متفاوت بیان می‌شوند. چهره نخست «پاسخگویی» (Accountability) است؛ یعنی الزام صاحب قدرت به توضیح و توجیه تصمیمات و اقدامات خود در برابر مرجعی که صلاحیت پرسش و ارزیابی دارد، و پذیرش پیامدهای این ارزیابی. بوونز، از نظریه‌پردازان برجسته این حوزه، پاسخگویی را «رابطه‌ای میان یک کنشگر و یک مرجع» تعریف می‌کند که در آن کنشگر موظف است رفتار خود را توضیح دهد و توجیه کند، مرجع می‌تواند پرسش کند و داوری نماید، و کنشگر ممکن است با پیامدهایی روبه‌رو شود.[1]

چهره دوم «ضمان» یا مسئولیت به معنای خاص (Liability) است؛ یعنی الزام قانونی به جبران زیان یا تحمل مجازات. این چهره از مسئولیت ماهیتی ترمیمی یا تنبیهی دارد و معمولاً از راه دادرسی تحقق می‌یابد.

این دو چهره مکمل یکدیگرند. پاسخگویی بدون ضمان، به گزارش‌دهی صوری فروکاسته می‌شود و ضمان بدون پاسخگویی، به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت، عملاً تحقق نمی‌یابد. اصل مسئولیت در حقوق عمومی، هر دو چهره را در بر می‌گیرد و به همین دلیل، در این پژوهش هم سازوکارهای پاسخگویی (نظارت سیاسی، اداری و مالی) و هم سازوکارهای ضمان (مسئولیت مدنی و کیفری) بررسی می‌شود.

گفتار دوم: جلوه‌های اصل مسئولیت در حقوق عمومی

مسئولیت صاحبان قدرت عمومی را می‌توان بر حسب مرجع پرسش و نوع پیامد، در پنج جلوه دسته‌بندی کرد:

- **مسئولیت سیاسی:** پاسخگویی در برابر نهادهای منتخب، به‌ویژه مجلس، از راه ابزارهایی چون سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات. پیامد این مسئولیت عمدتاً سیاسی است، مانند سلب اعتماد یا گزارش به افکار عمومی.

1 Bovens, Mark, “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”, European Law Journal, Vol. 13, No. 4, 2007.

- **مسئولیت اداری و انضباطی:** پاسخگویی کارکنان و مدیران در برابر سلسله‌مراتب اداری و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، که پیامد آن مجازات‌های انضباطی است.
- **مسئولیت مالی:** پاسخگویی درباره نحوه گردآوری و مصرف منابع، در برابر نهادهایی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، که پیامد آن می‌تواند الزام به استرداد وجوه یا معرفی متخلف به مراجع قضایی باشد.
- **مسئولیت مدنی:** الزام سازمان یا کارکنان آن به جبران زیانی که به شهروندان وارد شده است.
- **مسئولیت کیفری:** تحمل مجازات به سبب ارتکاب جرم، که ممکن است متوجه کارکنان (شخص حقیقی) یا خود سازمان (شخص حقوقی) باشد.

افزون بر این پنج جلوه، «نظارت قضایی» بر تصمیمات اداری ـ که در نظام حقوقی ایران عمدتاً بر عهده دیوان عدالت اداری است ـ ابزاری فراگیر برای تحقق اصل مسئولیت به شمار می‌رود؛ زیرا از یک سو تصمیم نامشروع را ابطال یا نقض می‌کند و از سوی دیگر، مقدمه احراز تخلف و مطالبه خسارت است.

گفتار سوم: مبانی نظری اصل مسئولیت

الف) حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون، در مفهوم کلاسیک خود که دایسی آن را صورت‌بندی کرد، بر برابری همه، از جمله مقامات عمومی، در برابر قانون و دادگاه‌ها تأکید دارد.[1] از این منظر، مسئولیت لازمه منطقی حاکمیت قانون است: قانونی که بر صاحبان قدرت حاکم است اما تخطی از آن هیچ پیامدی ندارد، در عمل قانون نیست. بنابراین هر نهادی که اقتدار عمومی اعمال می‌کند، صرف‌نظر از شکل حقوقی و منشأ بودجه‌اش، باید تابع قانون و در برابر آن مسئول باشد.

ب) نظریه خدمت عمومی

در حقوق اداری فرانسه، مکتب خدمت عمومی که لئون دوگی پایه‌گذار آن بود، دولت را نه به عنوان قدرت حاکم، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از خدمات عمومی تعریف کرد که برای رفع نیازهای

1 Dicey, A. V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Macmillan, 1885.

همگانی سازمان یافته‌اند.[1] پیامد مهم این نظریه برای بحث ما آن است که معیار شمول قواعد حقوق عمومی، از جمله قواعد مسئولیت، «کارکرد» است و نه «ساختار». هر نهادی که خدمت عمومی ارائه می‌دهد، تابع اصول حاکم بر خدمات عمومی ـ یعنی استمرار، برابری و انطباق ـ و مسئول در برابر کاربران آن است.

ج) حکمرانی خوب

از دهه ۱۹۹۰ میلادی، مفهوم «حکمرانی خوب» در اسناد نهادهای بین‌المللی جایگاهی محوری یافت. پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت و کارآمدی، از مؤلفه‌های اصلی این مفهوم شمرده می‌شوند. حکمرانی خوب بر این واقعیت تأکید دارد که اداره امور عمومی دیگر در انحصار دولت به معنای سنتی آن نیست و نهادهای متنوعی، از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، در آن مشارکت دارند؛ از این رو، اصول پاسخگویی و شفافیت باید به همه این نهادها گسترش یابد.

د) مبانی فقهی و اسلامی

در اندیشه اسلامی، مسئولیت زمامداران و کارگزاران جایگاهی برجسته دارد. حدیث مشهور نبوی «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسئولٌ عن رعیّته» هر صاحب ولایت و سرپرستی را در برابر کسانی که زیر سرپرستی اویند مسئول می‌داند. نامه امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر نیز سرشار از دستورهایی درباره نظارت بر کارگزاران، بازخواست از خیانتکاران و رسیدگی به شکایات مردم است. در حوزه ضمان نیز قواعدی چون «لاضرر»، «اتلاف»، «تسبیب» و «علی الید» مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهند و فقها در شمول این قواعد بر بیت‌المال و کارگزاران حکومت تردیدی روا نداشته‌اند. قاعده «لاضرر» به‌ویژه از این جهت اهمیت دارد که بر نفی هر حکم ضرری دلالت می‌کند و می‌تواند در برابر تفسیر موسع از معافیت‌های مسئولیت به کار رود.

1 Duguit, Léon, Les transformations du droit public, Paris: Armand Colin, 1913.

مبحث دوم: مفهوم، معیارهای شناسایی و ماهیت حقوقی سازمان‌های عمومی غیردولتی

گفتار اول: تعریف قانونی

الف) ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور

نخستین تعریف قانونی از نهادهای عمومی غیردولتی در ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ آمده است:

> «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شود.»

تبصره این ماده مقرر داشته است که فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها، با توجه به قوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. این تعریف بر دو عنصر تکیه دارد: «تشکیل با اجازه قانون» و «انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد».

ب) ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف کامل‌تری ارائه کرده است. به موجب ماده ۵ این قانون:

> «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.»

این تعریف چهار عنصر را در بر دارد: استقلال حقوقی، ایجاد به موجب مصوبه مجلس، تأمین بیش از نیمی از بودجه از منابع غیردولتی، و عهده‌داری وظایف و خدمات عمومی. عنصر مالی، که در قانون محاسبات عمومی وجود نداشت، معیاری کمّی برای تمایز این نهادها از مؤسسات دولتی

فراهم می‌کند؛ مؤسساتی که به موجب ماده ۳ همین قانون زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شوند و منابع آنها عمدتاً از بودجه عمومی تأمین می‌شود.

ج) قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

در اجرای تبصره ماده ۳ قانون محاسبات عمومی، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و در سال‌های بعد، نهادهای دیگری به آن الحاق شد. شهرداری‌ها (مادام که بیش از پنجاه درصد بودجه آنها از درآمدهای خود شهرداری تأمین شود)، جمعیت هلال احمر، کمیته ملی المپیک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهای مذکور در این فهرست‌اند و سازمان تأمین اجتماعی و فدراسیون‌های ورزشی نیز به موجب الحاقات بعدی به آن افزوده شده‌اند.[1] تبصره این قانون همچنین مقرر داشته است که اجرای قوانین و مقررات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی در مورد نهادهایی که تحت نظر رهبری هستند، منوط به اذن ایشان است؛ قیدی که چنانکه در فصل سوم خواهد آمد، در بحث از قلمرو نظارت اهمیت دارد.

گفتار دوم: معیارهای شناسایی و مسئله حصری بودن فهرست

یکی از مسائل مهم در این حوزه آن است که آیا فهرست قانونی ۱۳۷۳ حصری است، یعنی تنها نهادهای مذکور در آن «عمومی غیردولتی» به شمار می‌روند، یا اینکه فهرست جنبه اعلامی دارد و هر نهادی که واجد عناصر تعریف قانونی باشد، در این دسته قرار می‌گیرد.

طرفداران نظریه حصری بودن به ظاهر تبصره ماده ۳ قانون محاسبات عمومی استناد می‌کنند که تعیین فهرست را به تصویب مجلس سپرده است، و چنین استدلال می‌کنند که اصل امنیت حقوقی اقتضا دارد وضعیت حقوقی هر نهاد به روشنی معلوم باشد. در مقابل، می‌توان از نظریه اعلامی بودن فهرست دفاع کرد. نخست، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، که مؤخر بر قانون فهرست است، تعریفی ماهوی و مستقل ارائه کرده و تحقق عنوان را به عناصر ماهوی منوط ساخته است. دوم، عبارت «تشکیل شده یا می‌شود» در هر دو تعریف، نشان می‌دهد که

1 برای فهرست روزآمد و دقیق مصادیق، به متن قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و قوانین الحاقی آن در سامانه ملی قوانین و مقررات مراجعه شود.

قانون‌گذار به نهادهایی که در آینده ایجاد می‌شوند نیز نظر داشته است. سوم، و مهم‌تر از همه، اگر فهرست حصری تلقی شود، نهادی که همه ویژگی‌های یک نهاد عمومی را دارد اما به هر دلیل در فهرست نیامده است، از قواعد پاسخگویی ویژه این نهادها رهایی می‌یابد؛ نتیجه‌ای که با فلسفه اصل مسئولیت سازگار نیست.

به نظر می‌رسد راه‌حل معقول، تفکیک میان دو کارکرد فهرست است. در قوانینی که حکمی خاص را صراحتاً به «نهادهای مذکور در قانون فهرست» منوط کرده‌اند، باید به فهرست پایبند ماند؛ اما در قواعد عام پاسخگویی و مسئولیت، که مبنای آنها اعمال اقتدار عمومی است، معیار ماهوی و کارکردی باید ملاک قرار گیرد. این رویکرد با تحول حقوق تطبیقی، که در فصل سوم بررسی می‌شود، نیز هماهنگ است.

گفتار سوم: ماهیت حقوقی سازمان‌های عمومی غیردولتی

الف) شخص حقوقی حقوق عمومی

سازمان‌های عمومی غیردولتی، به تصریح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای «استقلال حقوقی»اند؛ یعنی شخصیت حقوقی جداگانه‌ای از دولت دارند و می‌توانند دارای حقوق و تکالیف باشند، اقامه دعوا کنند و طرف دعوا قرار گیرند. اما این شخصیت حقوقی، از نوع اشخاص حقوقی حقوق عمومی است؛ زیرا به موجب قانون ایجاد شده، هدف آن انجام خدمت عمومی است و غالباً از امتیازات حقوق عمومی برخوردار است. ماده ۵۸۷ قانون تجارت نیز، در کنار ادارات و مؤسسات دولتی، از «مؤسسات بلدی» به عنوان اشخاص حقوقی که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند یاد کرده است.

ب) جایگاه بینابینی

ماهیت این سازمان‌ها را باید «بینابینی» یا «دوگانه» دانست. از حیث هدف و کارکرد، به دولت نزدیک‌اند؛ زیرا خدمت عمومی ارائه می‌دهند و گاه از اختیارات حاکمیتی برخوردارند. از حیث منابع مالی و برخی قواعد اداری، به بخش خصوصی نزدیک‌اند؛ زیرا بخش عمده بودجه آنها از منابع غیردولتی تأمین می‌شود و تابع همه قواعد استخدامی و مالی دولت نیستند. این

دوگانگی، چنانکه در فصل‌های بعد نشان داده خواهد شد، منشأ اصلی ابهام در قلمرو مسئولیت آنهاست.

ج) تنوع درونی

نکته مهم دیگر، تنوع گسترده درونی این دسته از سازمان‌هاست. شهرداری‌ها نهادهایی محلی‌اند که اختیارات گسترده‌ای در اداره شهر، وضع عوارض و صدور پروانه دارند و تحت نظارت شوراهای اسلامی شهر قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نهادی بیمه‌ای است که منابع آن از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و تصمیمات آن مستقیماً بر حقوق مالی میلیون‌ها بیمه‌شده اثر دارد. جمعیت هلال احمر نهادی امدادی با پیوندهای بین‌المللی است و فدراسیون‌های ورزشی نهادهایی تخصصی‌اند. همین تنوع نشان می‌دهد که نمی‌توان برای همه این سازمان‌ها یک نسخه واحد پیچید؛ اما می‌توان و باید اصول مشترکی برای مسئولیت آنها تعیین کرد.

مبحث سوم: مبانی حقوقی اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی

گفتار اول: مبانی قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های عمومی غیردولتی به این عنوان نام نبرده است، اما اصول متعددی از آن، به اعتبار کارکرد و منابع این سازمان‌ها، بر آنها قابل اعمال است:

- **اصل هشتم** نظارت همگانی و متقابل مردم و دولت را مقرر کرده و مبنایی کلی برای پاسخگویی همه نهادهای عمومی فراهم می‌آورد.
- **اصل سی و چهارم** دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مقرر کرده است که هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. این اصل، مبنای حق شهروندان برای طرح دعوا علیه سازمان‌های عمومی غیردولتی است.
- **اصل چهلم** هرگونه اعمال حق به منظور اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی را ممنوع کرده

و می‌تواند در تفسیر قواعد مسئولیت مدنی، به‌ویژه در برابر معافیت‌ها، به کار رود.

- **اصل پنجاه و پنجم** نظارت دیوان محاسبات را بر «سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» گسترش داده است.
- **اصل هفتاد و ششم** حق تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» را به مجلس داده و اصل نودم رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه‌گانه را پیش‌بینی کرده است.
- **اصل یکصد و هفتاد و سوم** دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات مردم از مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی تأسیس کرده و **اصل یکصد و هفتاد و چهارم** نظارت سازمان بازرسی کل کشور را بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری مقرر داشته است.

اگرچه برخی از این اصول، مانند اصل ۱۷۳، از «واحدهای دولتی» سخن گفته‌اند، اما تفسیر غایی آنها، که هدفشان حمایت از حقوق مردم در برابر قدرت عمومی است، اقتضا دارد که نهادهایی که همان قدرت را اعمال می‌کنند نیز مشمول آنها باشند. قانون‌گذار عادی نیز، چنانکه در ادامه خواهد آمد، در موارد متعدد همین رویکرد را برگزیده است.

گفتار دوم: مبانی قانون عادی

در قوانین عادی، اصل مسئولیت سازمان‌های عمومی غیردولتی در مقررات پراکنده‌ای انعکاس یافته است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

- **قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹**، که در ماده ۱ قاعده عام مسئولیت ناشی از تقصیر را بیان کرده و در ماده ۱۱ از مسئولیت کارمندان «دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» و مسئولیت خود این ادارات و مؤسسات سخن گفته است.
- **قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲**، که در ماده ۱۴۳ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته و در تبصره ماده ۲۰، اشخاص حقوقی «عمومی غیردولتی» را صراحتاً نام برده است.
- **قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲**، که در ماده ۱۰ شکایت از تصمیمات شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای انقلابی، و در ماده ۱۲ شکایت از

مقررات «مؤسسات عمومی غیردولتی» را در صلاحیت دیوان قرار داده است.

- **قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲**، **قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور** با اصلاحات بعدی، **قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷** و **قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰**، که هر یک به شکلی نهادهای عمومی غیردولتی را مشمول احکام خود قرار داده‌اند.

پراکندگی این مقررات و تفاوت عبارات به کار رفته در آنها، یکی از مشکلات اصلی این حوزه است که در فصل‌های بعد به تفصیل بررسی می‌شود.

گفتار سوم: معیار کارکردی به عنوان مبنای وحدت‌بخش

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان نتیجه گرفت که مبنای اعمال اصل مسئولیت بر سازمان‌های عمومی غیردولتی، نه «دولتی بودن» ساختار و نه «عمومی بودن» منابع مالی، بلکه «کارکرد عمومی» و «اعمال اقتدار عمومی» است. هر جا سازمانی به نام و برای منافع عمومی، با اختیاراتی که قانون به او داده است، بر حقوق و آزادی‌های شهروندان اثر می‌گذارد، اصل مسئولیت باید بر رفتار او حاکم باشد. این معیار کارکردی، که در حقوق تطبیقی نیز پذیرفته شده است، می‌تواند به عنوان مبنای وحدت‌بخش، در تفسیر مقررات پراکنده و رفع ابهام‌های موجود به کار رود. در فصل بعد، جلوه‌های گوناگون اصل مسئولیت در پرتو همین معیار بررسی می‌شود.

فصل دوم: جلوه‌های اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی

در فصل نخست روشن شد که اصل مسئولیت در حقوق عمومی جلوه‌های گوناگونی دارد و مبنای اعمال آن بر سازمان‌های عمومی غیردولتی، کارکرد عمومی و اعمال اقتدار عمومی این سازمان‌هاست. در این فصل، هر یک از این جلوه‌ها در چهار مبحث بررسی می‌شود: مسئولیت سیاسی و پاسخگویی در برابر نهادهای منتخب، مسئولیت اداری و مالی، مسئولیت مدنی، و مسئولیت کیفری.

مبحث اول: مسئولیت سیاسی و پاسخگویی در برابر نهادهای منتخب

گفتار اول: نظارت مجلس شورای اسلامی

الف) تحقیق و تفحص (اصل ۷۶)

به موجب اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». عبارت «تمام امور کشور» آن‌قدر گسترده است که بی‌تردید سازمان‌های عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد؛ چرا که امور این سازمان‌ها، به اعتبار کارکرد عمومی و تأثیر آنها بر حقوق مردم، از مهم‌ترین «امور کشور» است. در عمل نیز مجلس بارها از سازمان‌هایی چون سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها تحقیق و تفحص کرده است. با این حال، تحقیق و تفحص ابزاری استثنایی و موردی است و گزارش آن، جز در مواردی که به مراجع قضایی ارجاع شود، پیامد الزام‌آور مستقیمی ندارد.

ب) رسیدگی به شکایات (اصل ۹۰)

اصل نودم قانون اساسی مقرر می‌دارد که «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند». ظاهر این اصل به قوای سه‌گانه محدود است و ممکن است چنین تصور شود که سازمان‌های

عمومی غیردولتی، که بخشی از قوه مجریه نیستند، از قلمرو آن خارج‌اند. اما در عمـل، کمیسـیون اصل نود به شکایات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی نیز رسیدگی می‌کند، به‌ویژه در مـواردی که وزارتخانه‌ای بر این نهادها نظارت دارد یا منابع عمومی در آنها به کـار رفته اسـت. این رویـه بـا تفسیر غایی اصل نود، کـه هـدف آن ایجـاد مجـرایی بـرای رسـیدگی بـه تظلمـات مـردم از قـدرت عمومی است، هماهنگ است.

ج) محدودیت‌های نظارت پارلمانی

نظارت پارلمانی بر سازمان‌های عمومی غیردولتی با دو محدودیت اساسی روبه‌روست. نخست آنکه ابزار اصلی مسئولیت سیاسی، یعنی سؤال و استیضـاح، تنهـا در برابـر وزیران و رئیس‌جمهـور قابل استفاده است و مدیران این سازمان‌ها مستقیماً در معرض آن قرار ندارند؛ مگـر بـه واسـطه وزیری که بر آنها نظـارت دارد. دوم آنکـه بـه مـوجب تبصـره قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمومی غیردولتی، اجرای قـوانین مربـوط بـه این نهادهـا در مـورد نهادهـایی کـه زیر نظـر رهـبری هستند منوط به اذن ایشان است و این امر می‌تواند قلمـرو نظـارت پارلمـانی را در مـورد بـرخی از این نهادها محدود کند.

گفتار دوم: نظارت نهادهای محلی بر شهرداری‌ها

شهرداری‌ها، به عنوان مهم‌ترین و گسـترده‌ترین سـازمان‌های عمـومی غیردولـتی، در معـرض نظـارت سیاسـی مسـتقیم نهـادی منتخب قـرار دارنـد: شـورای اسـلامی شـهر. بـه مـوجب قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصـلاحات بعـدی آن، شـورا شهردار را انتخاب می‌کند، بر عملکرد شهرداری و نحـوه درآمـد و هزینـه آن نظـارت دارد، بودجـه و تفریغ بودجـه شـهرداری را تصـویب می‌کنـد و می‌توانـد شـهردار را استیضـاح و عـزل نمایـد. این سازوکار، الگوی مطلوبی از مسئولیت سیاسی است؛ زیرا مرجع پرسش، نماینده مسـتقیم کسـانی است که از خدمات شهرداری بهره می‌برند و هزینه آن را می‌پردازند. با این حال، تصـمیمات شـورا خود در معرض نظارت هیأت‌هـای حـل اختلاف و رسـیدگی بـه شـکایات شـوراها و دیوان عـدالت اداری است و اعتراض به مصوبات آن نیز در قلمرو نظارت قضایی قرار دارد.

در مقابل، سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی، مانند سازمان تأمین اجتماعی یا جمعیت هلال احمر، چنین نهاد منتخب و مستقیمی در کنار خود ندارند. ارکان اداره این سازمان‌ها عمدتاً به صورت انتصابی یا با ترکیبی از نمایندگان دولت و گروه‌های ذی‌نفع تشکیل می‌شوند. برای نمونه، با آنکه منابع سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود، سهم بیمه‌شدگان در اداره و نظارت بر این سازمان محدود است. این وضعیت، از منظر اصل مسئولیت، شکافی میان «صاحبان منابع» و «مرجع پاسخگویی» ایجاد می‌کند.

مبحث دوم: مسئولیت اداری و مالی

گفتار اول: مسئولیت انضباطی کارکنان

الف) قلمرو قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مهم‌ترین قانون در زمینه مسئولیت انضباطی کارکنان بخش عمومی است. ماده ۱۸ این قانون، قلمرو شمول آن را تعیین کرده و افزون بر کارمندان دستگاه‌های دولتی، کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی را نیز مشمول آن دانسته است. بر این پایه، کارکنان سازمان‌های عمومی غیردولتی در برابر تخلفاتی چون اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع، اعمال نظر شخصی، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، مسئولیت انضباطی دارند و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توانند مجازات‌هایی از اخطار کتبی تا انفصال دائم را درباره آنان اعمال کنند.

ب) چالش‌ها

با این حال، اعمال این قانون در سازمان‌های عمومی غیردولتی با چالش‌هایی همراه است. نخست آنکه بخش قابل توجهی از کارکنان این سازمان‌ها تابع قانون کار هستند و رابطه استخدامی آنان قراردادی است؛ در نتیجه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون رسیدگی به تخلفات اداری درباره آنان نیز اجرا می‌شود یا صرفاً مقررات انضباطی کارگاه حاکم است. دوم آنکه

تشکیل هیأت‌های رسیدگی در برخی از این سازمان‌ها به آیین‌نامه‌های داخلی سپرده شده و یکنواختی لازم در اجرای قانون وجود ندارد. سوم آنکه آرای قطعی این هیأت‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و این خود، چنانکه در فصل سوم خواهد آمد، با پرسش‌هایی درباره قلمرو صلاحیت دیوان همراه است.

گفتار دوم: نظارت دیوان محاسبات

الف) قلمرو نظارت

به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و «سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. قانون دیوان محاسبات کشور نیز همین قلمرو را تکرار کرده است.

معیار اصلی نظارت دیوان محاسبات، بنابراین، «استفاده از بودجه کل کشور» است. سازمان‌های عمومی غیردولتی، به اقتضای تعریف قانونی خود، بیش از نیمی از بودجه خود را از منابع غیردولتی تأمین می‌کنند؛ اما بسیاری از آنها بخشی از منابع خود را از بودجه عمومی دریافت می‌کنند. نتیجه آن است که نظارت دیوان محاسبات بر این سازمان‌ها، علی‌القاعده، به همان بخشی از منابع محدود می‌شود که از بودجه کل کشور تأمین شده است.

ب) ارزیابی

این محدودیت، از منظر اصل مسئولیت، قابل نقد است. منابع «غیردولتی» این سازمان‌ها، در بسیاری موارد، ماهیتی کاملاً عمومی دارند: عوارضی که شهرداری‌ها به اقتدار قانون از شهروندان وصول می‌کنند، حق بیمه‌ای که به حکم قانون از دستمزد کارگران کسر می‌شود، و کمک‌هایی که مردم به نهادهای حمایتی می‌پردازند، هیچ‌یک «مال خصوصی» این سازمان‌ها نیست. تمایز میان «بودجه کل کشور» و «منابع غیردولتی» در اینجا تمایزی صوری است و نباید به خلأ نظارتی بینجامد. البته باید توجه داشت که نظارت بر این منابع از راه‌های دیگری، مانند نظارت شوراهای

شهر بر شهرداری‌ها، حسابرسی سازمان حسابرسی و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، تا حدی جبران می‌شود؛ اما فقدان یک نظام نظارت مالی جامع و یکپارچه، همچنان یکی از ضعف‌های اصلی این حوزه است.

گفتار سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور

اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور را «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» تأسیس کرده است. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به ویژه پس از اصلاحات بعدی، قلمرو بازرسی را بسیار گسترده تعریف کرده و افزون بر دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی غیردولتی و حتی سازمان‌هایی را که دولت به نحوی بر آنها نظارت دارد یا به آنها کمک می‌کند، مشمول بازرسی دانسته است.[1] سازمان بازرسی می‌تواند در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش کند، از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات خلاف قانون را بخواهد و در موارد مقتضی، دستور توقف عملیات اجرایی خلاف قانون را صادر نماید.

از این رو، سازمان بازرسی کل کشور را می‌توان گسترده‌ترین سازوکار نظارت اداری بر سازمان‌های عمومی غیردولتی دانست. با این حال، این نظارت نیز در مورد نهادهای زیر نظر رهبری به اذن ایشان منوط است و ماهیت آن بیشتر «کشف و گزارش» است تا «داوری و جبران»؛ به این معنا که پیامد نهایی آن به تصمیم مراجع دیگر وابسته است.

گفتار چهارم: شفافیت به عنوان پیش‌شرط پاسخگویی

پاسخگویی بدون اطلاع ممکن نیست. شهروندی که از تصمیمات، معیارها و نحوه مصرف منابع یک سازمان آگاه نیست، نمی‌تواند از آن بازخواست کند. از این رو، شفافیت را باید پیش‌شرط تحقق اصل مسئولیت دانست. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ در این زمینه گامی مهم برداشت. این قانون «مؤسسات عمومی» را چنان گسترده تعریف کرده

1 در خصوص قلمرو دقیق بازرسی، به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات آن مراجعه شود.

که نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در بر می‌گیرد و حتی «مؤسسات خصوصی» عهده‌دار خدمات عمومی را نیز در مواردی مشمول تکالیف خود دانسته است. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ نیز تکالیفی در زمینه انتشار اطلاعات مربوط به مناقصات، مزایده‌ها و استخدام بر عهده دستگاه‌های مشمول، از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، نهاده است.

با این همه، اجرای این قوانین در عمل با کاستی‌هایی روبه‌روست. انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و قراردادهای کلان، در بسیاری از این سازمان‌ها به‌طور منظم و کامل انجام نمی‌شود و ضمانت اجرای عدم انتشار نیز چندان مؤثر نیست. تقویت شفافیت، چنانکه در فصل پایانی پیشنهاد خواهد شد، یکی از مؤثرترین راه‌های تقویت اصل مسئولیت در این سازمان‌هاست.

مبحث سوم: مسئولیت مدنی

گفتار اول: مبانی و ارکان

الف) قاعده عام

مسئولیت مدنی سازمان‌های عمومی غیردولتی، مانند هر شخص حقوقی دیگر، در وهله نخست تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:

> «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»

افزون بر این، قواعد اتلاف و تسبیب، که در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی انعکاس یافته‌اند، مسئولیت را حتی بدون احراز تقصیر، در فرض اتلاف مستقیم، بر عهده عامل زیان قرار می‌دهند. بر این اساس، ارکان مسئولیت مدنی این سازمان‌ها عبارت است از: وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار (و در مواردی تقصیر) و رابطه سببیت میان فعل و ضرر.

ب) ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی

حکم خاص مسئولیت اشخاص عمومی در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده است:

> «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

این ماده سه حکم را در بر دارد: نخست، مسئولیت شخصی کارمند در صورت تقصیر (عمد یا بی‌احتیاطی)؛ دوم، مسئولیت اداره یا مؤسسه در صورتی که زیان ناشی از «نقص وسایل» باشد؛ و سوم، معافیت دولت از جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیتی که «برحسب ضرورت» و «طبق قانون» انجام شده است.

گفتار دوم: شمول ماده ۱۱ بر سازمان‌های عمومی غیردولتی

الف) شهرداری‌ها

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی صراحتاً از «شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» نام برده است. بنابراین در شمول احکام این ماده بر شهرداری‌ها تردیدی نیست. در عمل، دعاوی مسئولیت مدنی علیه شهرداری‌ها بسیار متنوع است: خسارت ناشی از گودال‌ها و نقص معابر، سقوط درختان، آب‌گرفتگی ناشی از نقص سیستم دفع آب‌های سطحی، حوادث ناشی از عملیات عمرانی، و خسارت ناشی از اجرای طرح‌های شهری. در بسیاری از این موارد، زیان نه از تقصیر شخصی کارمند معین، بلکه از «نقص وسایل» یا به تعبیر دقیق‌تر از «نقص در سازمان و کارکرد خدمت» ناشی می‌شود و مسئولیت مستقیماً بر عهده شهرداری است.

ب) سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی

اما وضعیت سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی روشن نیست؛ زیرا ماده ۱۱ از آنها نام نبرده است. دو تفسیر در این زمینه قابل طرح است. بر پایه تفسیر مضیق، ماده ۱۱ حکمی استثنایی است و نباید به موارد مسکوت تسری یابد؛ در نتیجه، سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی تابع قواعد عام مسئولیت مدنی، یعنی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ آن (مسئولیت کارفرما)، هستند و نه از امتیاز معافیت اعمال حاکمیتی بهره می‌برند و نه کارکنان آنها مشمول حکم مسئولیت شخصی ماده ۱۱ می‌شوند.

بر پایه تفسیر موسع، ماده ۱۱ مبتنی بر منطقی عام است: هر نهادی که اعمال حاکمیتی انجام می‌دهد، باید در محدوده این اعمال از همان قواعد پیروی کند؛ و از آنجا که قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹، یعنی پیش از شکل‌گیری مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی، به تصویب رسیده است، سکوت آن را نمی‌توان به معنای نفی شمول دانست.

به نظر می‌رسد تفسیر نخست با اصول حقوقی سازگارتر است، به‌ویژه از این جهت که معافیت از مسئولیت استثنایی بر اصل است و باید به‌طور مضیق تفسیر شود. اصل چهلم قانون اساسی و قاعده لاضرر نیز این نتیجه را تقویت می‌کنند. بنابراین، سازمان‌های عمومی غیردولتی جز شهرداری‌ها، در همه اعمال خود، اعم از تصدی‌گری و حاکمیتی، علی‌الاصول مسئول جبران زیان‌های ناشی از رفتار خود هستند.

گفتار سوم: اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری

الف) معیار تمایز

تمایز اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری، که ریشه در حقوق اداری کلاسیک دارد، در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است. ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «امور حاکمیتی» را اموری دانسته است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌شود و بهره‌مندی از آن موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود؛ و مصادیقی چون سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برقراری عدالت و امنیت عمومی، و استقرار نظم و

امنیت را برشمرده است. در مقابل، اعمال تصدی‌گری اعمالی است که از جنس فعالیت‌های اشخاص خصوصی است، مانند خرید و فروش، ارائه خدمات قابل عرضه در بازار و اداره بنگاه‌های اقتصادی.

ب) قلمرو معافیت

حتی درباره شهرداری‌ها، که در ماده ۱۱ نام برده شده‌اند، معافیت اعمال حاکمیتی باید با دقت تفسیر شود. نخست آنکه متن ماده از «اعمال حاکمیت دولت» سخن گفته است و نه شهرداری؛ از این رو، شمول معافیت بر شهرداری‌ها خود محل تأمل است. دوم آنکه معافیت مشروط به سه شرط است: عمل باید «برحسب ضرورت» باشد، «برای تأمین منافع اجتماعی» انجام شود و «طبق قانون» صورت گیرد. بنابراین عمل حاکمیتی که خلاف قانون یا بدون ضرورت انجام شده باشد، از معافیت برخوردار نیست. سوم آنکه در مواردی که قانون خاص جبران زیان را مقرر کرده است ـ مانند تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی که در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده و شهرداری‌ها نیز مشمول آن‌اند ـ معافیت جایی ندارد.

ج) نقد معافیت مطلق

از منظر اصل مسئولیت، معافیت مطلق اشخاص عمومی از جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیتی، حتی اعمال قانونی، قابل نقد است. در حقوق فرانسه، نظریه «برابری در برابر هزینه‌های عمومی» پذیرفته شده است: هرگاه عمل قانونی اداره، به نفع عموم، زیانی ویژه و غیرعادی بر شخص یا گروه معینی تحمیل کند، عدالت اقتضا دارد که این زیان از محل منابع عمومی جبران شود؛ زیرا نباید یک نفر هزینه منافعی را بپردازد که به همه می‌رسد. این نظریه با قاعده لاضرر در فقه اسلامی نیز هماهنگ است و می‌تواند الهام‌بخش اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باشد.

گفتار چهارم: مسئولیت شخصی کارکنان و رابطه آن با مسئولیت سازمان

ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، در فرض تقصیر کارمند، مسئولیت را «شخصاً» بر عهده او

نهاده است. این رویکرد، که در زمان تصویب قانون با هدف جلوگیری از بی‌مبالاتی کارمندان اتخاذ شد، امروزه با انتقادات جدی روبه‌روست. نخست آنکه زیان‌دیده باید دعوای خود را علیه کارمندی اقامه کند که ممکن است توان مالی جبران زیان را نداشته باشد؛ دوم آنکه تشخیص کارمند مقصر در سازمان‌های بزرگ و پیچیده دشوار است؛ و سوم آنکه بسیاری از زیان‌ها نه از تقصیر یک فرد، بلکه از نقص در سازمان و مدیریت خدمت ناشی می‌شود.

در حقوق فرانسه، تمایز میان «تقصیر شخصی» و «تقصیر خدمتی» این مشکل را حل کرده است: در تقصیر خدمتی، که با انجام وظیفه پیوند دارد، خود اداره مسئول است و پس از جبران زیان می‌تواند به کارمند مقصر رجوع کند. در حقوق ایران نیز ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، که کارفرمایان مشمول قانون کار را مسئول جبران زیان‌هایی دانسته است که کارکنان آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد می‌کنند، با حق رجوع کارفرما به کارکنان مقصر، الگویی مشابه پیش‌بینی کرده است. از آنجا که بسیاری از سازمان‌های عمومی غیردولتی کارکنان خود را بر اساس قانون کار به کار می‌گیرند، ماده ۱۲ می‌تواند مبنای مسئولیت مستقیم این سازمان‌ها در برابر زیان‌دیدگان قرار گیرد. این راه‌حل، هم با حمایت از زیان‌دیده سازگار است و هم با اصل مسئولیت سازمانی.

مبحث چهارم: مسئولیت کیفری

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (کارکنان و مدیران)

کارکنان و مدیران سازمان‌های عمومی غیردولتی، مانند هر شخص دیگر، در برابر جرایم ارتکابی خود مسئولیت کیفری دارند. افزون بر این، قانون‌گذار در مورد جرایم خاص کارکنان بخش عمومی، مانند اختلاس، ارتشا، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و سوءاستفاده از قدرت، این کارکنان را صراحتاً مشمول دانسته است. برای نمونه، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) کارکنان «شهرداری‌ها ... و نهادهای انقلابی» را در کنار کارمندان دولت، در صورت استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی، قابل مجازات دانسته و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز دامنه شمول گسترده‌ای دارد. با این

حال، تفاوت عبارات به کار رفته در این قوانین، گاه این پرسش را مطـرح می‌کنـد کـه آیـا کارکنـان برخی از سازمان‌های عمومی غیردولتی که در متن قانون نام بـرده نشـده‌اند، مشـمول این جـرایم خاص هستند یا خیر؛ پرسشی که با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پاسخ آن به سود متهم خواهد بود و همین امر ضرورت یکسان‌سازی عبارات قانونی را نشان می‌دهد.

گفتار دوم: مسئولیت کیفری شخص حقوقی

الف) قاعده عام

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار به‌طور عام مسئولیت کیفـری اشـخاص حقوقی را پذیرفت. ماده ۱۴۳ این قانون مقرر می‌دارد:

> «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شـخص حقـوقی در صـورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نـام یـا در راسـتای منـافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسـئولیت اشـخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

ماده ۲۰ همین قانون نیز مجازات‌های قابـل اعمـال بـر اشـخاص حقـوقی را، از جملـه انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت، برشـمرده است.

ب) استثنای اعمال حاکمیتی

تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم مهمی درباره موضوع این پژوهش دارد:

> «مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمـومی غیردولـتی در مـواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.»

این تبصره، که صراحتاً از اشـخاص حقـوقی «عمـومی غیردولـتی» نـام بـرده اسـت، دو نکته را روشن می‌کند. نخست آنکه مسئولیت کیفری سازمان‌های عمومی غیردولـتی، بـه عنـوان شـخص حقوقی، اصولاً پذیرفته شده اسـت. دوم آنکـه این مسـئولیت تنهـا در قلمـرو «اعمـال حـاکمیتی» استثنا شده است؛ بنابراین در قلمرو اعمال تصدی‌گری، این سازمان‌ها مانند هر شـخص حقـوقی

دیگر مسئولیت کیفری دارند. برای نمونه، اگر نماینـده قـانونی یـک سـازمان عمـومی غیردولـتی در راستای منافع آن، در فعالیتی اقتصادی، مرتکب جرایم زیست‌محیطی، تقلب در معاملات یا جرایم مالی شود، خود سازمان نیز قابل تعقیب و مجازات است.

ج) ارزیابی

پذیرش مسئولیت کیفری سازمان‌های عمومی غیردولتی در قلمـرو تصـدی‌گری، گـامی مهم در تحقق اصل مسئولیت اسـت. امـا اجـرای این حکم بـا دشـواری‌هایی همـراه اسـت: تمـایز اعمـال حاکمیتی و تصدی‌گری در عمل همیشه آسان نیست؛ بـرخی مجازات‌هـا ماننـد انحلال یـا مصـادره اموال، در مورد نهادی که خدمت عمومی ارائه می‌دهـد، ممکن اسـت بـه زیـان خـود عمـوم تمـام شود؛ و تاکنون رویه قضایی قابل توجهی در این زمینه شکل نگرفته است. با این حال، حتی امکان نظری تعقیب کیفری، می‌تواند اثر بازدارنـده داشـته باشـد و مـدیران این سـازمان‌ها را بـه رعـایت دقیق‌تر قانون وادارد.

جمع‌بندی فصل دوم

بررسی جلوه‌های گوناگون اصل مسئولیت در این فصل نشان داد کـه قانون‌گـذار ایران، در هـر یک از حوزه‌های مسئولیت، به شکلی سازمان‌های عمومی غیردولتی را مشمول قواعد مسـئولیت قرار داده است؛ اما این شمول نه یکنواخت است و نه کامـل. در حـوزه مسـئولیت سیاسـی، تنهـا شهرداری‌ها در معرض نظارت مستقیم یک نهـاد منتخب قـرار دارنـد؛ در حـوزه مسـئولیت مـالی، نظارت دیوان محاسبات به منابع بودجه عمومی محدود است؛ در حوزه مسئولیت مدنی، مـاده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تنها از شهرداری‌ها نام بـرده و وضـعیت سـایر سـازمان‌ها نیازمنـد تفسـیر است؛ و در حوزه مسئولیت کیفری، با آنکه قانون مجازات اسـلامی صـراحتاً از این سـازمان‌ها نـام برده، رویه قضـایی هنـوز شـکل نگرفته اسـت. در فصـل بعـد، سـازوکارهای قضـایی تضـمین این مسئولیت‌ها و موانع تحقق آنها بررسی می‌شود.

فصل سوم: سازوکارهای تضمین اصل مسئولیت، موانع و مطالعه تطبیقی

اصل مسئولیت تنها زمانی از سطح یک آرمان فراتر می‌رود که سازوکارهای مؤثری برای تحقق آن وجود داشته باشد. در فصل پیشین، جلوه‌های گوناگون مسئولیت سازمان‌های عمومی غیردولتی بررسی شد. در این فصل، نخست سازوکارهای قضایی تضمین این مسئولیت، یعنی نظارت دیوان عدالت اداری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی، تحلیل می‌شود؛ سپس موانع و چالش‌های تحقق اصل مسئولیت بررسی می‌گردد؛ و در پایان، تجربه حقوق فرانسه و انگلستان به اختصار مطالعه می‌شود.

مبحث اول: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری

گفتار اول: مبنا و جایگاه

اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد.» دیوان عدالت اداری مهم‌ترین مرجع نظارت قضایی بر قدرت اداری در ایران است و از دو طریق در تحقق اصل مسئولیت نقش دارد: از یک سو، با ابطال مقررات و نقض تصمیمات خلاف قانون، رفتار نامشروع را از اثر می‌اندازد؛ و از سوی دیگر، با احراز تخلف، زمینه مطالبه خسارت را فراهم می‌کند. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، که در سال ۱۴۰۲ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت، صلاحیت‌های دیوان را در مواد ۱۰ و ۱۲ تعیین کرده است.

گفتار دوم: صلاحیت شعب دیوان نسبت به تصمیمات فردی (ماده ۱۰)

الف) متن قانون

به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص

حقیقی یا حقوقی از موارد زیر در صلاحیت شعب دیوان است:

«الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛ ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.»

بند ۲ همین ماده نیز اعتراض به آرای قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری را، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان قرار داده است.

ب) تحلیل

از حیث موضوع این پژوهش، نکته مهم آن است که بند ۱ ماده ۱۰ تنها از سه دسته از سازمان‌های عمومی غیردولتی نام برده است: شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و «تشکیلات و نهادهای انقلابی». بی‌تردید شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی مشمول این بند هستند و بخش بزرگی از پرونده‌های دیوان را نیز شکایات علیه همین دو سازمان تشکیل می‌دهد. نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را نیز می‌توان، به اعتبار ماهیت انقلابی منشأ آنها، در ذیل عنوان «نهادهای انقلابی» قرار داد.

اما سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی، مانند جمعیت هلال احمر، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های ورزشی، در این بند نام برده نشده‌اند و این پرسش مطرح می‌شود که آیا تصمیمات فردی آنها در دیوان قابل شکایت است یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، شهروندی که حق او با تصمیم یکی از این نهادها نقض شده است، تنها می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه کند؛ مرجعی که برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اعمال اقتدار عمومی، از حیث تخصص و قواعد دادرسی، طراحی نشده است. این وضعیت، با اصل برابری شهروندان در برابر قدرت عمومی و با فلسفه تأسیس دیوان سازگار نیست.

ج) مقایسه با ماده ۱۲

نکته جالب توجه آن است که خود قانون دیوان، در ماده ۱۲، رویکرد متفاوتی برگزیده است. به موجب بند ۱ این ماده، هیأت عمومی دیوان به شکایات از:

> «آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»

رسیدگی می‌کند. بنابراین، در حالی که مقررات عام همه مؤسسات عمومی غیردولتی صراحتاً در قلمرو نظارت هیأت عمومی دیوان قرار گرفته، تصمیمات فردی تنها برخی از آنها در ماده ۱۰ ذکر شده است. این ناهماهنگی، که نمی‌توان برای آن توجیه منطقی یافت، نیازمند اصلاح قانونی است: به نظر می‌رسد عبارت «مؤسسات عمومی غیردولتی» باید صراحتاً به بند ۱ ماده ۱۰ نیز افزوده شود. تا آن زمان، می‌توان با تفسیر غایی و با استناد به هماهنگی درونی قانون، از شمول صلاحیت شعب دیوان بر تصمیمات فردی همه نهادهای عمومی غیردولتی که اقتدار عمومی اعمال می‌کنند، دفاع کرد.

گفتار سوم: صلاحیت هیأت عمومی و آثار ابطال مقررات

نظارت هیأت عمومی دیوان بر مقررات سازمان‌های عمومی غیردولتی یکی از کارآمدترین ابزارهای تحقق اصل مسئولیت است. در عمل، بخش قابل توجهی از آرای هیأت عمومی به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درباره عوارض شهری، بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی و مقررات دیگر نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد. این آرا، به‌ویژه در حوزه عوارض شهری، نقش مهمی در جلوگیری از وضع عوارض خلاف قانون و حمایت از حقوق مالی شهروندان داشته‌اند.

با این حال، دو نکته در این زمینه قابل توجه است. نخست آنکه اثر ابطال مقررات، علی‌القاعده، از تاریخ صدور رأی است و تنها در صورتی که هیأت عمومی تشخیص دهد مقرره به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص باید از زمان تصویب ابطال شود، اثر قهقرایی خواهد

داشت. در نتیجه، شهروندانی که در فاصله تصویب تا ابطال، عـوارض یـا هزینه‌هـای خلاف قـانون پرداخته‌اند، همیشه امکان استرداد آن را ندارنـد. دوم آنکـه، بـه مـوجب تبصـره قـانون فهرسـت، نظارت بر نهادهای زیر نظـر رهـبری بـه اذن ایشـان منـوط اسـت و این امـر قلمـرو نظـارت هیـأت عمومی را نیز در مورد این نهادها محدود می‌کند.

گفتار چهارم: نقش دیوان در جبران خسارت

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان، تعیین مـیزان خسـارات وارده از ناحیـه سـازمان‌ها و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده، پس از تصدیق دیوان، بر عهده دادگـاه عمـومی اسـت. بنابراین در نظام کنونی، شهروند زیان‌دیده بایـد دو مرحلـه دادرسـی را طی کنـد: نخسـت در دیوان بـرای احـراز تخلـف، و سـپس در دادگـاه عمـومی بـرای تعـیین و مطالبـه خسـارت. این نظـام دومرحله‌ای، بـه اطالـه دادرسـی و افـزایش هزینـه بـرای زیان‌دیـده می‌انجامـد و از کارآمـدی اصـل مسئولیت می‌کاهد.[1] اعطای صلاحیت تعیین خسـارت بـه خـود دیوان، یـا دسـت‌کم امکـان طـرح هم‌زمان دعوای خسارت، می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.

مبحث دوم: صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اجرای احکام

گفتار اول: دعاوی مسئولیت مدنی

دادگاه‌های عمومی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه سازمان‌های عمومی غیردولتی‌اند. این دعاوی، چنانکه در فصل دوم گذشت، می‌تواند بر پایه مـاده ۱ یـا مـاده ۱۲ قـانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب، یا در مورد شهرداری‌ها بر پایـه مـاده ۱۱ این قـانون اقامـه شود. همچنین در دعاوی ناشی از قراردادهای این سـازمان‌ها و در فعالیت‌هـای تصـدی‌گری آنهـا، دادگاه‌های عمومی صلاحیت عام دارند.

یکی از دشـواری‌های این حـوزه، تشـخیص مـرز صـلاحیت میـان دیوان و دادگاه‌هـای عمـومی است. در مواردی که زیان از یک تصمیم اداری ناشی شده باشد، پیش از رسیدگی دادگاه عمـومی،

1 با توجه به اصلاحات سال ۱۴۰۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لازم است متن روزآمد تبصـره ۱ مـاده ۱۰ و مقررات مربوط به رسیدگی به خسارت، پیش از دفاع با آخرین نسخه قانون تطبیق داده شود.

احراز تخلف در دیوان ضرورت دارد؛ اما در مواردی که زیان از یک فعل مادی، مانند نقص معابر یا حادثه ناشی از عملیات عمرانی، ناشی شده باشد، زیان‌دیده می‌تواند مستقیماً به دادگاه عمومی مراجعه کند. این تمایز، که در رویه همیشه به روشنی رعایت نمی‌شود، گاه به صدور قرار عدم صلاحیت و سرگردانی زیان‌دیده می‌انجامد.

گفتار دوم: امتیازهای اجرایی و مسئله توقیف اموال

الف) شهرداری‌ها

حتی پس از صدور حکم قطعی علیه یک سازمان عمومی غیردولتی، تحقق عملی مسئولیت با مانع دیگری روبه‌روست: امتیازهای اجرایی. به موجب قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، شهرداری‌ها مکلف‌اند وجوه مورد مطالبه اشخاص را که به موجب احکام قطعی بر عهده آنها ثابت شده است، در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت کنند و اجرای احکام علیه آنها، علی‌الاصول، پس از گذشت یک سال از ابلاغ حکم قطعی امکان‌پذیر است. افزون بر این، اموالی از شهرداری که به خدمات عمومی اختصاص دارد، قابل توقیف نیست.

ب) سایر سازمان‌ها

در مورد دستگاه‌های دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ امتیاز مشابهی پیش‌بینی کرده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی نیز از چنین امتیازی برخوردارند. از آنجا که این امتیازها استثنایی بر قاعده عام اجرای احکام و برابری اصحاب دعوا هستند، باید به‌طور مضیق تفسیر شوند و تنها در مواردی که قانون صراحتاً مقرر کرده است، اعمال گردند. بنابراین سازمان‌های عمومی غیردولتی، جز در مواردی که قانون خاص امتیازی برای آنها پیش‌بینی کرده باشد، تابع قواعد عام اجرای احکام هستند.

ج) ارزیابی

امتیازهای اجرایی، که با هدف جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات عمومی پیش‌بینی شده‌اند،

تا حدی قابل توجیه‌اند؛ زیرا توقیف اموالی چون خودروهای آتش‌نشانی یا تأسیسات آب‌رسانی، به زیان عموم تمام می‌شود. اما تعمیم این امتیاز به همه اموال، و تأخیر طولانی در پرداخت محکوم‌به، مسئولیت را در عمل بی‌اثر می‌کند. راه‌حل معقول، تفکیک میان اموال اختصاص‌یافته به خدمات عمومی، که توقیف‌ناپذیرند، و سایر اموال و حساب‌ها، که باید قابل توقیف باشند، و نیز پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر برای مدیرانی است که از اجرای احکام قطعی خودداری می‌کنند.

مبحث سوم: موانع تحقق اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی

با توجه به آنچه در این فصل و فصل پیشین گذشت، مهم‌ترین موانع تحقق اصل مسئولیت در سازمان‌های عمومی غیردولتی را می‌توان چنین برشمرد:

- **فقدان قانون جامع و پراکندگی مقررات:** هیچ قانونی به‌طور جامع وضعیت حقوقی، ساختار اداره، نظام مالی و قواعد پاسخگویی این سازمان‌ها را تنظیم نکرده است و مقررات مربوط در قوانین متعدد و با عبارات ناهمسان پراکنده‌اند.
- **ابهام در معیار شناسایی:** تکیه بر فهرست قانونی به جای معیار ماهوی، و عدم روزآمدسازی منظم فهرست، ابهام در وضعیت برخی نهادها را به همراه دارد.
- **ناهماهنگی در صلاحیت دیوان عدالت اداری:** تفاوت قلمرو ماده ۱۰ و ماده ۱۲ قانون دیوان، تصمیمات فردی برخی از این سازمان‌ها را از نظارت قضایی تخصصی خارج می‌کند.
- **محدودیت نظارت مالی:** نظارت دیوان محاسبات به منابع بودجه عمومی محدود است و منابع «غیردولتی» این سازمان‌ها، که در بسیاری موارد ماهیتی عمومی دارند، از نظارت یکپارچه برکنار می‌مانند.
- **استثنائات نظارتی:** منوط بودن اعمال قوانین به اذن رهبری در مورد نهادهای زیر نظر ایشان، قلمرو نظارت را در مورد برخی از این نهادها محدود می‌کند.
- **ضعف شفافیت:** با وجود قوانین موجود، انتشار منظم و کامل اطلاعات مالی و مدیریتی این سازمان‌ها در عمل تحقق نیافته است.

- **ابهام در مسئولیت مدنی و امتیازهای اجرایی:** ابهام در شمول ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و تأخیر در اجرای احکام، تحقق عملی ضمان را دشوار می‌سازد.
- **فقدان نمایندگی ذی‌نفعان:** در بیشتر این سازمان‌ها، جز شهرداری‌ها، صاحبان واقعی منابع، مانند بیمه‌شدگان یا مددجویان، نقش مؤثری در اداره و نظارت ندارند.

مبحث چهارم: مطالعه تطبیقی مختصر

گفتار اول: حقوق فرانسه

الف) مسئولیت اداری مستقل

حقوق اداری فرانسه، که نظام حقوق اداری ایران از بسیاری جهات از آن الهام گرفته است، از دیرباز نظامی مستقل برای مسئولیت اداره پدید آورده است. دادگاه حل اختلاف فرانسه در رأی «بلانکو» (۱۸۷۳) اعلام کرد که مسئولیت دولت در قبال زیان‌های ناشی از خدمات عمومی، تابع قواعد قانون مدنی نیست و قواعد ویژه‌ای دارد که باید به تناسب نیازهای خدمت عمومی تنظیم شود. از آن زمان، شورای دولتی فرانسه به تدریج نظام مسئولیتی گسترده‌ای پدید آورده است که در آن، افزون بر مسئولیت ناشی از «تقصیر خدمتی»، مسئولیت بدون تقصیر نیز در موارد متعدد، از جمله بر پایه نظریه «برابری در برابر هزینه‌های عمومی»، پذیرفته شده است. شورای دولتی در رأی «لافلورت» (۱۹۳۸) پذیرفت که حتی زیان ناشی از یک قانون، در صورتی که بار ویژه و غیرعادی بر شخص معینی تحمیل کند، قابل جبران است.

ب) اشخاص خصوصی عهده‌دار خدمت عمومی

مهم‌تر از آن برای بحث ما، رویکرد حقوق فرانسه به نهادهایی است که میان دولت و بخش خصوصی قرار دارند. شورای دولتی فرانسه در رأی «نارسی» (۱۹۶۳) و آرای پس از آن پذیرفت که شخص حقوقی حقوق خصوصی نیز ممکن است عهده‌دار «مأموریت خدمت عمومی» باشد و در صورت برخورداری از امتیازات قدرت عمومی و تحت نظارت اداره، تصمیمات او در اعمال این امتیازات، تصمیم اداری و تابع نظارت قاضی اداری است. بدین سان، در حقوق فرانسه، معیار

شمول قواعد حقوق عمومی و نظارت قضایی، «کارکرد» است و نه «شکل حقوقی» نهاد.

گفتار دوم: حقوق انگلستان

الف) از معیار منشأ به معیار کارکرد

در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی دولت (تاج) با تصویب قانون دعاوی تاج در سال ۱۹۴۷ پذیرفته شد و از آن پس، دولت، علی‌الاصول، مانند هر شخص دیگر در برابر زیان‌های ناشی از رفتار کارکنان خود مسئول است. در حوزه نظارت قضایی، معیار سنتی آن بود که تنها نهادهایی که قدرت خود را از قانون یا امتیازات سلطنتی کسب کرده‌اند، مشمول نظارت قضایی‌اند. اما دادگاه تجدیدنظر در پرونده Datafin (۱۹۸۷) این معیار را کنار گذاشت و پذیرفت که «هیأت ادغام و تملک» شرکت‌ها، با آنکه منشأ قانونی نداشت، به سبب کارکرد عمومی و اقتداری که در عمل اعمال می‌کرد، مشمول نظارت قضایی است. البته دادگاه‌ها بعدها، از جمله در پرونده Aga Khan (۱۹۹۳) درباره باشگاه سوارکاری، مرزهای این معیار را محدودتر ترسیم کردند.

ب) قانون حقوق بشر ۱۹۹۸

قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ انگلستان، در ماده ۶، «مقامات عمومی» را ملزم به رعایت حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کرده و در بند (ب) قسمت ۳ این ماده، «هر شخصی که برخی از کارکردهای او ماهیت عمومی دارد» را نیز، در خصوص همان کارکردها، مقام عمومی دانسته است. دادگاه‌های انگلستان در پرونده‌هایی چون Aston، (۲۰۰۱) Poplar Housing (۲۰۰۳) Cantlow و (۲۰۰۷) YL v Birmingham City Council درباره معیارهای تشخیص «کارکرد عمومی» بحث کرده‌اند و هرچند رویکرد آنها همیشه موسع نبوده است، اما اصل پذیرش معیار کارکردی، بخشی تثبیت‌شده از حقوق انگلستان است.

گفتار سوم: درس‌هایی برای حقوق ایران

مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی فرانسه و انگلستان، با وجود تفاوت‌های بنیادین آنها، به یک نتیجه مشترک می‌رسد: معیار شمول قواعد مسئولیت و نظارت قضایی، کارکرد عمومی و اعمال

اقتدار عمومی است و نه شکل حقوقی یا منشأ مالی نهاد. این نتیجه، فرضیه اصلی این پژوهش را تأیید می‌کند. افزون بر این، تجربه فرانسه در پذیرش مسئولیت بدون تقصیر بر پایه برابری در برابر هزینه‌های عمومی، و تمایز میان تقصیر شخصی و تقصیر خدمتی، می‌تواند الگوی مناسبی برای اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی باشد؛ و تجربه انگلستان در قانون حقوق بشر، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با یک قاعده کلی و کارکردی، همه نهادهایی را که کارکرد عمومی دارند، مشمول تعهدات حقوق عمومی کرد، بی‌آنکه نیاز به فهرست‌نویسی باشد. البته بدیهی است که بهره‌گیری از این تجربه‌ها باید با توجه به اقتضائات نظام حقوقی ایران، از جمله مبانی فقهی و ساختار قانون اساسی، صورت گیرد.

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مبحث اول: نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با این پرسش آغاز شد که اصل مسئولیت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی، چه جایگاهی در سازمان‌های عمومی غیردولتی دارد و سازوکارهای موجود تا چه اندازه در تحقق آن کارآمدند. بررسی‌های انجام شده در فصل‌های پیشین، نتایج زیر را به دست داد.

نخست، اصل مسئولیت در حقوق عمومی دو چهره مکمل دارد: «پاسخگویی»، یعنی الزام به توضیح و توجیه رفتار در برابر مراجع ناظر و شهروندان، و «ضمان»، یعنی الزام به جبران زیان یا تحمل مجازات. این اصل بر مبانی نظری حاکمیت قانون، نظریه خدمت عمومی و حکمرانی خوب، و نیز بر مبانی فقهی چون حدیث «کلکم راع» و قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب استوار است و در اصول متعددی از قانون اساسی، از جمله اصول ۸، ۳۴، ۴۰، ۵۵، ۷۶، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴، انعکاس یافته است.

دوم، سازمان‌های عمومی غیردولتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌اند که با اجازه قانون برای انجام خدمات عمومی تشکیل شده و بیش از نیمی از بودجه آنها از منابع غیردولتی تأمین می‌شود. ماهیت این سازمان‌ها بینابینی است: از حیث کارکرد و اقتدار به دولت نزدیک‌اند و از حیث منابع مالی و برخی قواعد اداری به بخش خصوصی. همین دوگانگی منشأ اصلی ابهام در قلمرو مسئولیت آنهاست.

سوم، مبنای اعمال اصل مسئولیت بر این سازمان‌ها، نه دولتی بودن ساختار و نه عمومی بودن منابع مالی، بلکه کارکرد عمومی و اعمال اقتدار عمومی آنهاست. این معیار کارکردی، هم با فلسفه حقوق عمومی سازگار است و هم در حقوق تطبیقی، به‌ویژه در حقوق فرانسه و انگلستان، پذیرفته شده است.

چهارم، قانون‌گذار ایران در هر یک از حوزه‌های مسئولیت، به شکلی این سازمان‌ها را مشمول

قواعد مسئولیت قرار داده است، اما این شمول نه یکنواخت است و نه کامل. نظارت سیاسی مستقیم تنها در مورد شهرداری‌ها، از راه شوراهای اسلامی شهر، به‌طور مؤثر وجود دارد؛ نظارت دیوان محاسبات به منابع بودجه عمومی محدود است؛ سازمان بازرسی کل کشور گسترده‌ترین نظارت اداری را اعمال می‌کند، اما ماهیت نظارت آن «کشف و گزارش» است؛ و قوانین شفافیت در عمل به‌طور کامل اجرا نمی‌شوند.

پنجم، در حوزه مسئولیت مدنی، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تنها از شهرداری‌ها نام برده است. به نظر می‌رسد سایر سازمان‌های عمومی غیردولتی تابع قواعد عام مسئولیت مدنی‌اند و از معافیت اعمال حاکمیتی بهره نمی‌برند؛ و حتی در مورد شهرداری‌ها نیز این معافیت مشروط به ضرورت، تأمین منافع اجتماعی و انطباق با قانون است و باید به‌طور مضیق تفسیر شود. ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز می‌تواند مبنای مسئولیت مستقیم این سازمان‌ها در قبال زیان‌های ناشی از رفتار کارکنان آنها باشد.

ششم، در حوزه مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تصریح به اشخاص «عمومی غیردولتی» در تبصره ماده ۲۰، این سازمان‌ها را در قلمرو اعمال تصدی‌گری مسئول کیفری دانسته و تنها اعمال حاکمیتی را استثنا کرده است.

هفتم، در حوزه نظارت قضایی، ناهماهنگی میان ماده ۱۰ و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیمات فردی برخی از این سازمان‌ها را از قلمرو صریح نظارت شعب دیوان خارج کرده است؛ نظام دومرحله‌ای احراز تخلف در دیوان و تعیین خسارت در دادگاه عمومی، به اطاله دادرسی می‌انجامد؛ و امتیازهای اجرایی، مانند محدودیت توقیف اموال شهرداری‌ها، تحقق عملی مسئولیت را با تأخیر و دشواری روبه‌رو می‌سازد.

بر این اساس، در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش می‌توان گفت: اصل مسئولیت در نظام حقوقی ایران، از حیث مبانی، جایگاهی استوار در سازمان‌های عمومی غیردولتی دارد و قانون‌گذار نیز در قوانین متعدد آن را پذیرفته است؛ اما از حیث سازوکارهای تحقق، این اصل با خلأها، ناهماهنگی‌ها و استثنائاتی روبه‌روست که در مجموع، نوعی «منطقه خاکستری» در پاسخگویی و ضمان این سازمان‌ها پدید آورده است.

مبحث دوم: آزمون فرضیه‌ها

- **فرضیه نخست** (مبنای مسئولیت، کارکرد عمومی و اعمال اقتدار عمومی است و غیردولتی بودن مانع پاسخگویی نیست): **تأیید شد.** هم تحلیل مبانی نظری و قانون اساسی و هم مطالعه تطبیقی، این فرضیه را تأیید کرد. قانون‌گذار عادی نیز در قوانینی چون قانون مجازات اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۱۲ قانون دیوان، صراحتاً این سازمان‌ها را مشمول قواعد مسئولیت دانسته است.
- **فرضیه دوم** (فهرست قانونی جنبه اعلامی دارد و معیار ماهوی مبنای اصلی تشخیص است): **به‌طور نسبی تأیید شد.** در قواعد عام پاسخگویی و مسئولیت، معیار ماهوی و کارکردی باید ملاک باشد؛ اما در قوانینی که حکمی خاص را صراحتاً به نهادهای مذکور در فهرست منوط کرده‌اند، پایبندی به فهرست لازم است.
- **فرضیه سوم** (پاسخگویی مالی و اداری این سازمان‌ها در عمل ضعیف‌تر از دستگاه‌های دولتی است): **تأیید شد.** محدودیت نظارت دیوان محاسبات به منابع بودجه عمومی، استثنائات نظارتی، فقدان نهاد منتخب ناظر در بیشتر این سازمان‌ها و ضعف اجرای قوانین شفافیت، مؤید این فرضیه است.
- **فرضیه چهارم** (مسئولیت مدنی کامل در اعمال تصدی‌گری و ناسازگاری معافیت مطلق در اعمال حاکمیتی با اصل ۴۰ و قاعده لاضرر): **تأیید شد.** افزون بر این، روشن شد که ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی تنها شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد و امتیازهای اجرایی، تحقق عملی مسئولیت را دشوار می‌سازند.
- **فرضیه پنجم** (تصویب قانون جامع، پذیرش معیار کارکردی، تقویت شفافیت و گسترش صلاحیت دیوان، جایگاه اصل مسئولیت را تقویت می‌کند): با توجه به موانع شناسایی شده در فصل سوم، این فرضیه از نظر تحلیلی **تأیید می‌شود** و مبنای پیشنهادهای این پژوهش قرار گرفته است.

مبحث سوم: پیشنهادها

گفتار اول: پیشنهادهای قانون‌گذاری

- **تصویب قانون جامع نهادهای عمومی غیردولتی:** قانونی که تعریف، معیار شناسایی، ساختار اداره، نظام مالی، قواعد شفافیت و سازوکارهای پاسخگویی این سازمان‌ها را به‌طور یکپارچه تنظیم کند و جایگزین مقررات پراکنده کنونی شود.
- **پذیرش صریح معیار کارکردی:** درج قاعده‌ای کلی، به این مضمون که «هر شخص حقوقی که به موجب قانون عهده‌دار خدمت عمومی است یا اقتدار عمومی اعمال می‌کند، در همان قلمرو، تابع قواعد مسئولیت و نظارت حاکم بر دستگاه‌های عمومی است».
- **اصلاح بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری:** افزودن عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به این بند، به منظور هماهنگی با ماده ۱۲ و شمول صلاحیت شعب دیوان بر تصمیمات فردی همه این سازمان‌ها.
- **اعطای صلاحیت تعیین خسارت به دیوان:** یا دست‌کم امکان طرح هم‌زمان دعوای خسارت در دیوان، به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی.
- **اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی:** جایگزینی مسئولیت شخصی کارمند با مسئولیت مستقیم سازمان در قبال تقصیر خدمتی، همراه با حق رجوع سازمان به کارمند مقصر؛ تصریح به شمول این ماده بر همه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ و پذیرش جبران زیان ویژه و غیرعادی ناشی از اعمال حاکمیتی قانونی، بر پایه اصل برابری در برابر هزینه‌های عمومی و قاعده لاضرر.
- **گسترش نظارت مالی:** گسترش صلاحیت دیوان محاسبات یا پیش‌بینی نظام حسابرسی مستقل و الزامی برای همه منابع این سازمان‌ها که ماهیت عمومی دارند، از جمله عوارض و حق بیمه‌های قانونی.
- **بازنگری در امتیازهای اجرایی:** تفکیک میان اموال اختصاص‌یافته به خدمات عمومی، که توقیف‌ناپذیرند، و سایر اموال و حساب‌ها؛ کوتاه‌کردن مهلت پرداخت محکوم‌به؛ و پیش‌بینی

ضمانت اجرای مؤثر برای مدیرانی که از اجرای احکام قطعی خودداری می‌کنند.

- **تقویت نمایندگی ذی‌نفعان:** پیش‌بینی حضور نمایندگان منتخب ذی‌نفعان، مانند بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، در ارکان اداره و نظارت سازمان‌هایی چون سازمان تأمین اجتماعی.

گفتار دوم: پیشنهادهای اجرایی و رویه‌ای

- **تفسیر مضیق معافیت‌ها در رویه قضایی:** دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری، با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر، معافیت‌های مسئولیت و امتیازهای اجرایی را به‌طور مضیق تفسیر کنند.
- **صدور رأی وحدت رویه:** هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، شمول صلاحیت شعب دیوان بر تصمیمات فردی همه نهادهای عمومی غیردولتی را که اقتدار عمومی اعمال می‌کنند، روشن سازد.
- **اجرای کامل قوانین شفافیت:** این سازمان‌ها به انتشار منظم صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و قراردادهای کلان در سامانه‌های عمومی ملزم شوند و ضمانت اجرای عدم انتشار تقویت گردد.
- **روزآمدسازی فهرست قانونی:** فهرست نهادهای عمومی غیردولتی به‌طور منظم بازنگری و در دسترس عموم قرار گیرد.

گفتار سوم: پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده

- بررسی تجربی و آماری آرای دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی در دعاوی علیه سازمان‌های عمومی غیردولتی.
- مطالعه تطبیقی گسترده‌تر با نظام‌های حقوقی دیگر، به‌ویژه آلمان، در زمینه اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی و مرز اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری در رویه قضایی.

• بررسی جایگاه حقوق ذی‌نفعان در اداره سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای.

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

۱. قوانین و مقررات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸.

قانون مدنی.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱.

قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجـرای برنامه‌هـای عمـومی، عمـرانی و نظـامی دولت مصوب ۱۳۵۸.

قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱.

قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی.

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی.

قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲.

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی.

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷.

قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۲.

۲. کتاب‌ها

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران: توس.

امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، جلد اول و دوم، تهران: میزان.

انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: میزان.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت.

قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران: میزان.

کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری (۱ و ۲)، تهران: میزان.

هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت.

هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی.

۳. مقالات و پایان‌نامه‌ها

[این بخش باید پس از جست‌وجو در پایگاه‌های نورمگز، SID، مگ‌ایران و ایرانداک، با مشخصات کامل شامل نویسنده، عنوان، نام نشریه، دوره، شماره، سال و صفحات تکمیل شود.]

ب) منابع لاتین

Bovens, Mark, “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”, European Law Journal, Vol. 13, No. 4, 2007, pp. 447–468.

Dicey, A. V., Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London: Macmillan, 1885.

Duguit, Léon, Les transformations du droit public, Paris: Armand Colin, 1913.

Tribunal des conflits, Blanco, 8 février 1873.

Conseil d’État, Société anonyme des produits laitiers « La Fleurette », 14 janvier 1938.

Conseil d'État, Narcy, 28 juin 1963.

R v Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin plc [1987] QB 815.

R v Disciplinary Committee of the Jockey Club, ex parte Aga Khan [1993] 1 WLR 909.

Poplar Housing and Regeneration Community Association Ltd v Donoghue [2001] EWCA Civ 595.

Aston Cantlow and Wilmcote with Billesley PCC v Wallbank [2003] UKHL 37.

YL v Birmingham City Council [2007] UKHL 27.

Crown Proceedings Act 1947 (UK).

Human Rights Act 1998 (UK).

Abstract

Non-governmental public organizations—such as municipalities, the Social Security Organization, the Red Crescent Society, the Imam Khomeini Relief Foundation and the Martyrs and Veterans Affairs Foundation—administer a considerable share of public services, public resources and even quasi-sovereign powers in the Iranian legal system. They are “public” in function and authority, yet “non-governmental” in structure and financing, and many rules governing state bodies do not fully apply to them. Using a descriptive-analytical method based on library sources, statutes and case law, this thesis examines the status of the principle of responsibility—comprising both accountability and liability—in these organizations, and the effectiveness of existing mechanisms for its realization. The findings show that the basis of their responsibility is their public function and exercise of public authority, not the source of their budget or their governmental structure. Nevertheless, fragmented legislation, the absence of a comprehensive statute, reliance on a statutory list rather than a substantive criterion, ambiguity over the jurisdiction of the Court of Administrative Justice over individual decisions of some of these bodies, the limitation of the Supreme Audit Court’s review to public-budget resources, and enforcement privileges such as restrictions on the seizure of assets, have produced a “grey zone” of accountability. In civil liability, these organizations are fully liable for their non-sovereign (proprietary) acts, and a broad reading of the sovereign-acts exemption in Article 11 of the Civil Liability Act is inconsistent with Article 40 of the Constitution and the “no harm” rule. In criminal law, the note to Article 20 of the Islamic Penal Code exempts them only for sovereign acts. The thesis recommends a comprehensive statute on non-governmental public organizations, adoption of a functional criterion, explicit extension of the Court of Administrative Justice’s jurisdiction, mandatory financial transparency, and reform of enforcement privileges.

Keywords: Principle of Responsibility, Accountability, Non-Governmental Public Organizations, Civil Liability, Judicial Review, Court of Administrative Justice.

Islamic Azad University, Ahar Branch

Department of Law

M.A. Thesis in Law (Public Law)

Title:

The Status of the Principle of Responsibility in Non-Governmental Public Organizations

Supervisor: Dr. Ali-Akbar Masoumi

Advisor: .....

By: Mohammad Asadnezhad

Autumn 2026